

Educação
Profissional
Paulista

Técnico em
Ciência de
Dados



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Ética e responsabilidade em inteligência artificial

Privacidade

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO2C6B2S10A1



Exposição Exposição



Objetivos da aula

- Introduzir os conceitos elementares sobre privacidade e proteção de dados.



Competências da unidade (técnicas e socioemocionais)

- Compreender e dominar os princípios da privacidade e proteção de dados e como aplicá-los na construção de algoritmos de inteligência artificial.
- Analisar situações complexas, avaliar diferentes perspectivas e prever as consequências de decisões e ações.
- Entender os atuais desafios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no ambiente da inteligência artificial.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de textos, vídeos e imagens.
- Artigos selecionados para leitura.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos

Exposição



© Getty Images

Conceitos de privacidade e proteção de dados pessoais

O que são dados pessoais?

Dados pessoais são quaisquer informações que possam identificar uma pessoa direta ou indiretamente. Isso inclui nome, endereço, e-mail, ID on-line, entre outros.

Exemplos:

- **Diretos:** nome completo, CPF, número de identidade.
- **Indiretos:** localização geográfica, endereço IP, *cookies* de internet.

Exposição

Conceitos de privacidade e proteção de dados pessoais

O que são dados sensíveis?

São dados pessoais que se referem a **informações delicadas**, cujo uso indevido pode levar a discriminação ou prejuízos ao titular.

Isso inclui informações sobre origem racial ou étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, saúde, vida sexual, dados genéticos ou biométricos.



Exemplo

Saúde: informações médicas ou hospitalares.

Biométricos: impressões digitais, reconhecimento facial.

Exposição

Importância da privacidade e proteção de dados no mundo digital

Riscos e desafios

Exposição a riscos:

No mundo digital, dados pessoais podem ser facilmente coletados, compartilhados e até vendidos, expondo indivíduos a riscos, como fraude, roubo de identidade e violações de privacidade.

Desafios de segurança:

A segurança de dados é complexa e desafiadora, especialmente com o avanço das tecnologias e o aumento do volume de dados processados.

Importância da privacidade e proteção de dados no mundo digital

Relevância da proteção de dados

Confiança do consumidor:

A proteção eficaz de dados pessoais ajuda a construir a confiança do consumidor e a reputação das empresas.

Conformidade legal:

Com leis, como a LGPD, as empresas devem garantir que estão em conformidade para evitar penalidades.

Inovação e competitividade:

Empresas com práticas avançadas de proteção de dados podem inovar com segurança, criando produtos e serviços, e também respeitando a privacidade, o que se torna um diferencial competitivo no mercado.

Exposição

Importância da privacidade e proteção de dados no mundo digital

Situações práticas

Caso de violação de dados:

Violações de dados em grandes empresas, mostrando as consequências para indivíduos e organizações.

Boas práticas de proteção de dados:

Empresas que implementaram com sucesso políticas de privacidade e segurança de dados.

Breve histórico das leis de proteção de dados

- **GDPR (*General Data Protection Regulation*)**

Aplicada em maio de 2018, a GDPR é um marco da União Europeia.

Impõe padrões rigorosos para a coleta, o armazenamento e o processamento de dados pessoais.

Impacto: a GDPR serviu como um modelo global, influenciando muitos países a revisarem ou elaborarem suas próprias leis de proteção de dados.

- **CCPA (*California Consumer Privacy Act*)**

Em vigor desde janeiro de 2020, a CCPA confere aos residentes da Califórnia (EUA) direitos essenciais sobre seus dados pessoais, inclusive sobre o que é coletado e a solicitação de exclusão.

Diferenças com a GDPR: embora menos ampla, a CCPA representa um avanço na legislação de privacidade nos EUA, fortalecendo o controle do consumidor sobre seus dados pessoais.

Breve histórico das leis de proteção de dados

- **Marco Civil da Internet no Brasil**

Antes da LGPD, o Marco Civil da Internet, aprovado em 2014, já estabelecia princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, incluindo disposições sobre a privacidade e a proteção de dados pessoais.

Qual foi o impacto do Marco Civil da Internet no Brasil?

Esta lei impactou o uso da internet no Brasil, em questões de:

- neutralidade da rede;
- responsabilidade dos provedores de internet;
- proteção de dados e privacidade on-line dos usuários.

Surgimento e objetivos da LGPD

Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018)

Sancionada em agosto de 2018. Em vigor desde setembro de 2020.

Propósito:

- Regular o tratamento de dados pessoais (privados e públicos);
- Estabelecer regras claras;
- Aumentar a proteção dos dados dos cidadãos brasileiros.

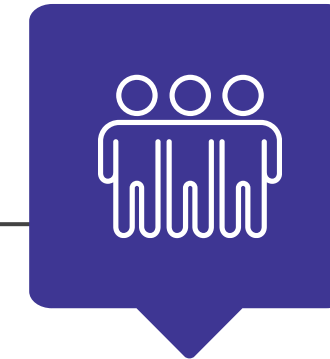
Objetivo:

Proteger a liberdade e a privacidade, bem como promover o desenvolvimento econômico e tecnológico com regras claras sobre dados pessoais, para garantir segurança jurídica.

Surgimento e objetivos da LGPD



Impactos e relevância



Para empresas e organizações

Há um desafio significativo na adaptação às normas da LGPD. Exige revisões em processos, treinamentos de equipe e **investimentos** em segurança da informação.

Para os cidadãos

A LGPD confere aos indivíduos **maior controle** sobre seus dados pessoais, fortalecendo a transparência no uso dessas informações.

Principais termos e conceitos da LGPD

1. Titular dos dados

É a pessoa natural a que se referem os dados pessoais, e que tem direitos garantidos pela LGPD, como o direito de acesso, correção, exclusão e portabilidade de seus dados.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Ao visitar uma loja on-line, a pessoa fornece seu nome, endereço e informações de pagamento para realizar uma compra. Essa pessoa é considerada titular dos dados fornecidos.

Principais termos e conceitos da LGPD

2. Controlador

Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que tem a capacidade de decidir sobre o tratamento de dados pessoais. O controlador é responsável por determinar as finalidades e os meios pelos quais os dados pessoais são tratados, incluindo aspectos de segurança e conformidade legal.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Uma empresa de tecnologia que coleta dados de usuários para anúncios em sua plataforma. A empresa decide quais dados coletar, como processá-los e para que finalidades, agindo, assim, como controlador.

Principais termos e conceitos da LGPD

3. Operador

Pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, encarregada do processamento de dados pessoais em nome do controlador.

O operador adere às diretrizes do controlador e não tem autonomia para decidir sobre o uso final dos dados.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Uma empresa de processamento de dados é contratada por um hospital para gerenciar o banco de dados de pacientes. Esta empresa atua como operador, processando os dados conforme as diretrizes do hospital (controlador).

Principais termos e conceitos da LGPD

4. Consentimento

É a base legal para processar dados: manifestação livre, informada e inequívoca do titular, concordando com o tratamento para finalidade específica. O consentimento deve ser claro, distinto para cada fim, e o titular pode revogá-lo a qualquer momento.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Um usuário de um aplicativo que seleciona uma opção concordando expressamente que seus dados de localização sejam usados para recomendar restaurantes próximos.

Principais termos e conceitos da LGPD

5. Anonimização

É o processo pelo qual um dado pessoal é processado para que o titular não possa ser identificado, eliminando ou modificando elementos identificadores. Uma vez anonimizados, os dados deixam de ser considerados pessoais pela LGPD.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Alterar registros médicos para pesquisas, removendo nomes, endereços e outras informações que podem identificar os pacientes.

Principais termos e conceitos da LGPD

6. Relatório de Impacto à Proteção de Dados (DPIA)

O DPIA é um processo que ajuda a identificar e a minimizar os riscos de privacidade de um projeto ou sistema.

Este relatório avalia como os dados pessoais são tratados, identifica os riscos potenciais à privacidade dos titulares e propõe medidas para mitigar esses riscos.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Uma empresa que planeja lançar um novo serviço de coleta de dados de localização e realiza um DPIA para avaliar os riscos relacionados à privacidade dos usuários e as medidas necessárias para proteger esses dados.



Vamos
fazer um
quiz

Quem define como os dados pessoais são tratados?

Titular dos dados

Operador

Controlador

Agência Reguladora



Vamos
fazer um
quiz

Quem define como os dados pessoais são tratados?



Titular dos dados

Operador



Controlador

Agência Reguladora



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

O controlador é quem decide as finalidades e os meios de tratamento de dados pessoais, tornando-se a figura central na gestão e proteção de dados sob a LGPD.



Vamos
fazer um
quiz

**Qual ação não requer
consentimento do titular?**

Coleta de dados

Anonimização

**Transferência
internacional**

Uso para marketing



Vamos
fazer um
quiz

Qual ação não requer consentimento do titular?



Coleta de dados

Anonimização



**Transferência
internacional**

Uso para marketing



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

A anonimização, que torna impossível identificar o titular, não requer consentimento, pois os dados deixam de ser pessoais e entram em uma categoria não regulada pela LGPD para proteção da privacidade.



Vamos
fazer um
quiz

O que é um Relatório de Impacto à Proteção de Dados?

**Lista de dados
coletados**

**Análise de riscos de
privacidade**

**Histórico de
consentimentos**

Política de Segurança



Vamos
fazer um
quiz

O que é um Relatório de Impacto à Proteção de Dados?



Lista de dados coletados

Análise de riscos de privacidade



Histórico de consentimentos

Política de Segurança



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

O Relatório de Impacto à Proteção de Dados é um documento que avalia os riscos para a privacidade dos titulares dos dados e propõe medidas para mitigá-los, sendo um componente crucial no planejamento de projetos que envolvem dados pessoais.



O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images

Hoje desenvolvemos:

- 1** O entendimento dos conceitos de **privacidade, dados pessoais e dados sensíveis** e sua importância no contexto digital.
- 2** A identificação clara do panorama da LGPD, que envolve a GDPR europeia e a CCPA americana, e como a LGPD surgiu para estabelecer diretrizes para o **fortalecimento da privacidade e da proteção de dados no Brasil**.
- 3** A assimilação das responsabilidades **do titular dos dados, controlador e operador** juntamente com a importância do consentimento, anonimização e o Relatório de Impacto à Proteção de Dados na prática.



Saiba mais

Você deve estar se perguntando: como superar os desafios para adequação à LGPD?

Leia e descubra no link abaixo:

ALURA. *Compliance e LGPD*: Desafios regulatórios e tecnológicos. Disponível em:

<https://www.alura.com.br/videos/compliance-e-lgpd-desafios-regulatorios-e-tecnologicos-c1235>.

Acesso em: 23 fev. 2024.

Referências da aula

BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. *Perguntas Frequentes* – ANPD. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/aceso-a-informacao/perguntas-frequentes-2013-anpd>. Acesso em: 23 fev. 2024.

BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 23 fev. 2024.

FRAZÃO, A.; CARVALHO, A. P.; MILANEZ, G. *Curso de proteção de dados pessoais: fundamentos da LGPD*. Rio de Janeiro: Forense, 2022.

MALDONADO, V. N. (coord.). *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: manual de implementação*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.

Identidade visual: imagens © Getty Images.

Educação
Profissional
Paulista

Técnico em
Ciência de
Dados



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**